



Mediação e Negociação



**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profa. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profa. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Wanglêdson Costa

Sumário

Apresentação	05
Para começo de conversa	06
01 - Mediação e Negociação no Contexto das Organizações	07
Conceitos básicos: mediação, negociação e comunicação	10
A mediação e sua dinâmica na Administração de Conflitos	11
Posturas utilizadas para uma boa negociação	11
Técnicas de mediação de conflitos mais eficazes	17
Gestão de conflitos na equipe: nove técnicas eficazes	19
Considerações finais	21
Referências	24
Anotações	25

Apresentação



Seja bem-vindo à disciplina **Mediação e Negociação**. A metodologia adotada pela **UNIFAMETRO** na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf **cliancando no botão abaixo**:



educacaoonline.unifametro.edu.br

É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

**BONS
ESTUDOS!**



Para começo de conversa

Na disciplina **Mediação e Negociação** você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



SUGESTÕES



PARA REFLETIR



OBJETIVOS



PARA LER



ATENÇÃO



EXEMPLO



SAIBA MAIS



VOCÊ SABIA



VÍDEO

Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das aulas ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!



01

Mediação e Negociação no Contexto das Organizações





OBJETIVOS

Mediação e Negociação no Contexto das Organizações

Objetivos de Aprendizagem:

- Estudar os principais conceitos sobre mediação e negociação.
- Descrever os principais tipos de Negociação nas Organizações atuais.
- Analisar o papel estratégico da mediação para o futuro das Organizações.
- Estabelecer as principais vantagens dos métodos de mediação e negociação.



COMPETÊNCIAS

E como competências:

- Utilizar as estratégias de mediação e negociação para estabelecer parcerias Organizacionais.
- Promover a estruturação e o desenvolvimento do potencial dos gestores com as devidas ferramentas: de mediação, negociação, comunicação e empatia.
- Utilizar os métodos de previsão de negociação na avaliação de oportunidades de mercado.

Apresentação:

Olá, estamos iniciando a disciplina MEDIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO e como bem sabemos por nossas experiências e vivências pessoais e profissionais o campo das relações humanas é de uma complexidade ímpar, permeada por fatores intrapessoais e interpessoais. Abordar a temática mediação e negociação nas Organizações é entender que o ambiente corporativo é permeado de conflitos pessoais e profissionais. Por essa razão, para compreendermos a dinâmica da Unidade iremos refletir também sobre a gestão de conflitos no âmbito das Organizações, sejam elas na área comercial, hospitalar ou especificamente de Recursos Humanos.

Salientamos ainda que no contexto atual (cenário da covid19) muitas teorias clássicas que fundamentavam as relações humanas deixaram de ter



tanto poder, pois necessitamos ressignificar as nossas relações e aprendermos de outra forma como mediar e negociar de forma eficiente e eficaz.

Neste sentido o desafio está lançado, o que significa ser competente neste novo cenário mundial? Quais os conhecimentos, as habilidades e as atitudes a desenvolvermos para mediar e negociar num contexto de incertezas?

Não tenhamos dúvidas que nesta disciplina encontraremos alguns referenciais teóricos e práticos que nos conduzirão para uma atuação profissional mais eficiente e eficaz, mas entendamos que jamais iremos exaurir o manancial de situações complexas que ao longo da nossa trajetória como futuros gestores iremos nos deparar.

Seja muito bem vindo (a), acredite no seu potencial de aprendizagem e faça a diferença na vida profissional.





Imagem: Freepik

Conceitos básicos: mediação, negociação e comunicação

1. A mediação segundo Sales (2010) é um mecanismo de solução de conflitos que tem como premissa o diálogo inclusivo e cooperativo entre as pessoas e a participação de um terceiro imparcial – o mediador – que, com a capacitação adequada, facilita a comunicação entre as partes sem propor ou sugerir, possibilitando a construção de uma solução satisfatória pelas próprias partes. A mediação possibilita, por meio de técnicas próprias utilizadas pelo mediador, a identificação do conflito real vivenciado e a sua solução. A mediação requer a discussão sobre as posições, interesses e valores envolvidos e, a partir da resignificação desses valores, permite a construção participativa do consenso.
2. A **negociação** é a forma de chegar a determinados objetivos por meio de acordos, em situações em que existem interesses comuns, complementares e opostos, lidando com conflitos, divergências e antagonismos de interesses, ideias e posições. (<https://alexandraadvcaporale.jusbrasil.com.br/artigos/802037046/negociacao>)
3. No entanto entendemos que para uma prática efetiva de mediação e conseguir realizar uma boa negociação nas relações interpessoais se faz necessário ter uma boa comunicação.

Mas como se comunicar bem? O processo de comunicação é composto por emissor (quem envia a mensagem), receptor (quem recebe e interpreta a mensagem), canal (meio pelo qual a mensagem é enviada), código (escrito, oral, gestos,



etc.), mensagem (conteúdo, o que se quer transmitir). E o processo de comunicação só será eficiente se o receptor entender com clareza o que você disse.

De acordo com a visão de Lemos (2010), criar uma relação de empatia também é fundamental. Saber se colocar no lugar do outro e entrar em sintonia com o outro facilita a comunicação. E mais, interpretar o que o outro está sentindo ou pensando sem julgar ou criticar.

A mediação e sua dinâmica na Administração de Conflitos

Sampaio & Neto (2014) destacam que o mediador deve ter a humildade de reconhecer que são as partes as mais recomendadas a encontrarem uma solução para o conflito, uma vez que são elas as mais interessadas. No entanto, como diante de uma situação conflituosa é mais difícil encontrar racionalmente a melhor solução, temos a importante figura do mediador, como harmonizador da relação dos conflitantes.

De acordo com Nascimento, (2002,p.47), o conflito é “fonte de idéias novas, podendo levar a discussões abertas sobre determinados assuntos, o que se revela positivo, pois permite a expressão e exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores”.

A administração de conflitos consiste exatamente na escolha e implementação das estratégias mais adequadas para se lidar com cada tipo de situação.

De acordo com os relatos de Nascimento, (2002), para a correta administração do conflito é importante que sejam conhecidas as possíveis causas que levaram ao seu surgimento. Dentre elas, é possível citar:

Experiência de frustração de uma ou ambas as partes: incapacidade de atingir uma ou mais metas e/ou de realizar e satisfazer os seus desejos, por algum tipo de interferência ou limitação pessoal, técnica ou comportamental;

Diferenças de personalidade: são invocadas como explicação para as desavenças tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho, e reveladas no relacionamento diário através de algumas características indesejáveis na outra parte envolvida;

Metas diferentes: é muito comum estabelecermos e/ou recebermos metas/objetivos a serem atingidos e que podem ser diferentes dos de outras pessoas e de outros departamentos, o que nos leva à geração de tensões em busca de seu alcance (Nascimento, 2002,p.48).

A partir destas reflexões sobre mediação e sua dinâmica na administração de conflitos que abordaremos os principais elementos na formação de um futuro gestor que pretende negociar no complexo processo de saber lidar com pessoas nas organizações atuais.

Posturas utilizadas para uma boa negociação



De acordo com Miranda, (2005). “Antes de iniciar uma negociação, o negociador precisa estar atento a algumas questões e satisfazê-las antes de qualquer ato negocial”, devendo, por exemplo, delimitar anteriormente as questões, ter informações da parte contrária, definir prioridades e necessidades, preestabelecer metas e objetivos, e desenvolver idéias e propostas para sustentar suas posições. Existem **três tipos de posturas** utilizadas para se obter uma negociação eficaz, são elas:

Postura ganha-ganha, onde todos podem sair ganhando, podem obter vantagens mútuas, o acordo é mais provável; essa postura iremos enfatizar no capítulo posterior, pois a mesma merece que se faça algumas considerações.

Postura perde-perde, onde um ganha e o outro perde, sendo que o importante é levar vantagem em tudo, e só o que importa são os próprios interesses, até porque segundo essa postura estar em negociação é estar em batalha, o acordo é pouco provável;

Postura ganha-perde, onde todos os negociadores não estão dispostos a ceder para que possa ocorrer uma composição sadia e igualitária, onde é quase certo que não haver á acordo. Miranda, (2003, p. 85),

Para compreensão de todo o **processo de negociação**, utilizaremos dos estudos e dicas práticas da *Agendor* que detalhou uma metodologia diferenciada e exclusiva, denominada a **PISTTAA**.

Etapas do Processo de Negociação

- Preparação
- Investigação
- Sinalização
- Teste
- Trocas
- Acordo
- Acerto Final

FASE 1: Preparação

Vamos dividir essa tarefa em dois tipos: coleta de informações e preparação psicológica:

1. Coleta de informações:

Tudo que você puder saber sobre a sua empresa, o mercado em que atua e todos os detalhes de sua solução (serviço ou produto), deve estar na ponta de sua língua.

Da mesma forma, a empresa com que vai negociar, seu ramo de atuação, seus concorrentes, como está sua situação financeira e participação de mercado, quem são as pessoas com quem você vai falar, qual seu perfil psicológico e seus currículos, entre outras informações, tudo isso também deve ser estudado.



Além disso, outro ponto fundamental da fase de preparação no processo de negociação é **definir seu objetivo: o que você quer conseguir com a negociação?** Defina claramente o preço mínimo que pode aceitar, o escopo máximo da proposta, prazos e outros fatores. Sempre que esses limites forem ameaçados, não aceite!

2. Preparação psicológica para o processo de negociação

Um estudo da professora Ph.D. Alison Brooks, de Harvard, mostrou que a preparação psicológica é tão importante quanto a coleta de informações.

Evitar perder a calma ou ficar nervoso enquanto se negocia transmite a sensação de segurança, o que faz com que o vendedor seja mais respeitado por seu interlocutor.

PREPARANDO SUA ESTRATÉGIA EMOCIONAL

Preparação é a chave para o sucesso em negociações. É vital pensar antecipadamente nos fatores objetivos envolvidos (quem são os interlocutores?, quais são os pontos críticos?, qual minha melhor opção externa se não chegarmos a um acordo?). Mas talvez seja ainda mais importante preparar sua estratégia emocional. Utilize as seguintes perguntas e dicas para planejar previamente cada estágio da negociação.

PERGUNTE-SE:

LEMBRE-SE:

A construção

- Como você se sente?
- Devo expressar minhas emoções?
- Como as pessoas do outro lado da mesa estão se sentindo?
- É provável que elas escondam ou revelem suas emoções?
- Eu deveria chamar um especialista externo para negociar em meu nome?

- É normal sentir-se ansioso e empolgado.
- Evite demonstrar ansiedade.
- Expressar empolgação positiva pode ajudar a criar empatia.
- Em situações emocionalmente desgastantes (como um divórcio), pense na possibilidade de uma terceira pessoa (como um advogado) negociar em seu nome.

A parte principal

- O que poderia me irritar?
- O que eu poderia fazer para irritar meus interlocutores?
- O que eles poderiam fazer ou perguntar que me deixaria ansioso?

- Tenha cuidado ao demonstrar irritação. Ela pode resultar em algumas concessões, mas também pode prejudicar relacionamentos de longo prazo.
- Evite irritar seus interlocutores. Eles poderão abandonar a mesa.
- Preparar respostas para perguntas difíceis é essencial para manter-se calmo na hora decisiva.

O final

- Quais os possíveis resultados da negociação? O que pretendo obter? O que espero atingir?
- Como eu me sentiria com esses resultados?
- Devo demonstrar esses sentimentos? Para quem?
- Como meus interlocutores se sentirão em relação aos possíveis resultados?

- Para reduzir a decepção, esboce aspirações e expectativas claras e faça ajustes durante toda a negociação.
- Quando se sentir satisfeito com um resultado, é mais sensato guardá-lo para si.
- Os melhores negociadores criam valor para todos, defendem para si a parte do leão, mas fazem seus interlocutores se sentir como se eles também tivessem vencido.

Fonte: HBR



FASE 2: Investigação

Agora você vai se encontrar frente a frente com o cliente, a única coisa que você não deve fazer é partir direto para a negociação.

Continue sua preparação de onde parou e investigue mais sobre ele. Depois de quebrar o gelo e fazer o *rapport*, você precisa entender a fundo as necessidades de seu cliente.

****(Rapport é criar um clima agradável, de empatia entre os negociadores)***

Comece se apresentando, dizendo quais os objetivos da reunião, esclareça se há necessidade de confidencialidade e descubra, perguntando, qual o tempo disponível para tratarem do assunto.

Para isso, é preciso saber fazer as perguntas certas e escutar atentamente, para **decifrar as necessidades do cliente** e, conseqüentemente, **o valor que dá para a solução** que você está trazendo.

A mais tradicional técnica usada para isso é o famoso SPIN Selling e seus quatro tipos de perguntas:

1. **Situação:** para entender o contexto
2. **Problemas:** para descobrir dificuldades e dúvidas do cliente
3. **Implicação:** para desvendar as conseqüências de não se resolver o problema
4. **Necessidade:** para mostrar como sua solução pode resolver tudo isso, mostrando seu valor ao cliente

FASE 3: Sinalização

Depois de tudo isso, você finalmente entendeu **o que seu cliente valoriza em sua solução**.

Mas calma! Ainda não comece a negociar abertamente, sinalize o que você está pensando em fazer.

Essa é uma maneira de só se encaminhar para a próxima fase do processo de negociação com a **certeza de que realmente está no caminho certo**.

Veja algumas dicas de como fazer isso:

- Nunca seja agressivo;
- Evite supor coisas, seja direto em suas afirmações;
- Use pausas para ouvir e entender a outra parte;
- Ao sentir que está no caminho certo, repita o que disse de forma resumida e aguarde a resposta para se certificar;
- Siga passo a passo, dessa forma, descobrindo mais a cada pausa;
- Use a postura adequada para demonstrar disposição e segurança.



FASE 4: Teste

Mais seguro e convicto das **necessidades do cliente**, você está quase chegando na fase do processo de negociação em que começarão as trocas de concessões. Ainda assim, seja cauteloso.

Agora é hora de **testar se você está mesmo no caminho certo**, como se jogasse iscas para seu cliente.

As dicas são as seguintes:

- Seja objetivo;
- Vá fazendo propostas gradativas, verificando o que o outro lado valoriza;
- Reestruture sua proposta seguinte, tentando enquadrá-la às **necessidades do cliente**;
- Caso receba contrapropostas, não se desvie de seu objetivo no empenho de fechar a sua proposta (independente da sua área ou serviços a serem ofertados).

Durante essa fase, é muito comum sentir que a outra parte parece ser irredutível.

FASE 5: Trocas

Você deve ter percebido que todo processo de negociação caminha em uma crescente, na qual o vendedor se prepara e vai **tateando** enquanto interage com seu interlocutor para chegar ao momento de negociação em si com mais segurança e assertividade.

Depois de sinalizar e testar, chegou a hora de **por sua proposta firme na mesa**. Na verdade, se você seguiu corretamente os passos até aqui, **essa fase será bastante rápida e assertiva**.

É o momento de **trocar concessões**, baseado no **valor** que você descobriu que seu cliente dá a cada elemento de sua solução.

Assim, baseado também em seus **objetivos iniciais** (aqueles que você definiu na fase de preparação) **só aceite fazer uma concessão em troca de outra**.

Isso pode não ser tão fácil quanto parece, assim, preparamos **mais uma lista de dicas rápidas**:

- Nunca interrompa quando seu interlocutor apresenta uma contraproposta;
- Não rejeite de imediato o que lhe foi proposto;
- Não responda imediatamente com sua versão melhorada do acordo;
- Busque áreas comuns entre as duas propostas e tente realçá-las;
- Ao fazer concessões, estipule um limite;
- Não tenha medo de parecer relutante;
- Faça suas concessões gradualmente, sem pressa;
- Nunca se esqueça de seu objetivo inicial.



FASE 6: Acordo

O acordo, na verdade, foi praticamente fechado na fase anterior. Mas é preciso que isso fique claro para ambos, pois às vezes é difícil perceber que já se chegou a um acordo, sabia?

A maneira mais adequada de fazer isso é **repetir sua última versão de proposta**, calmamente, **ênfatizando as concessões** de ambas as partes e **destacando o valor de sua solução** para o cliente.

Você pode começar sua explanação com uma frase como esta:

— **Deixe-me ver se já estou atendendo a todas as suas expectativas.**

Ex: caso específico de oferecer um produto ou serviço

Muitas vezes, o comprador se aproveita desse momento para pedir mais uma pequena concessão.

Você pode, por um lado, sempre guardar uma pequena concessão final na manga, que não afeta seu objetivo inicial, para tentar fechar o acordo.

Por outro lado, pode também ser firme e mostrar quais as consequências para a empresa do cliente, caso ele não feche o acordo logo.

De qualquer forma, lembre-se: **só feche o acordo se ele não prejudicar seus objetivos!**

FASE 7: Acerto final

Os acertos finais são a fase do processo de negociação tendem a ser mais tranquila e agradável. Dependendo do tipo de negociação poderão existir diversos ajustes a serem assinados. O ideal que sejam firmados prazos e dependendo do tipo de negociação exige-se formalidade de documentos e comprovações de todos o processo.

Técnicas de negociação e administração de conflitos

Tendo em vista tudo o que acabamos de mostrar, os tipos, os estágios e as reações dos conflitos, é hora de conferirmos algumas técnicas que podem ser utilizadas para solucionar situações desse tipo na sua empresa.

Promova uma comunicação eficiente e facilite o diálogo

Muitos conflitos são causados simplesmente por falta de comunicação. Portanto, para administrar e até mesmo prevenir situações conflituosas, é necessário que haja diálogo entre colaboradores, equipes e líderes.

Uma cultura de comunicação interna aberta, com troca de ideias e informações de forma transparente já é um primeiro passo para até mesmo prevenir conflitos.

Dê preferência ao pronome “nós”

Outra técnica para negociação e administração de conflitos é a utilização do pronome “nós”.



Evite apontar o dedo para os outros (“você”, “eles”) ou se colocar no centro de tudo (“eu”), como se apenas o seu lado importasse. É importante entender que todos estão no mesmo barco.

Faça pesquisas de clima organizacional

Os conflitos internos impactam diretamente o clima organizacional. Nesse sentido, a realização de pesquisas de clima ajuda a identificar eventuais conflitos que podem inclusive estar no estágio latente. Esse tipo de pesquisa te ajudará a chegar na causa-raiz dos conflitos para, assim, solucioná-los de uma vez por todas e impedir que eles venham a repetir. Entendamos a seguir quais técnicas mais eficazes na mediação de conflitos.

Técnicas de mediação de conflitos mais eficazes

Escuta ativa

Um dos principais trabalhos do mediador é esclarecer os conflitos trazidos a uma sessão, utilizando uma técnica específica para ouvir os fatos expostos por cada litigante.

A chamada escuta ativa é a combinação de uma série de atitudes durante a comunicação, cujos traços característicos são os seguintes:

- manter o foco no relato da parte, evitando pensamentos paralelos ou interrupções;
- não se deixar influenciar por preconceitos, juízos de valor, posicionamentos pessoais etc.;
- demonstrar que está ouvindo atentamente, por meio da linguagem corporal;
- confirmar o conteúdo da fala, expondo o que foi compreendido para o interlocutor.

Essa técnica aumenta a disposição para o diálogo, uma vez que a parte percebe o interesse na exposição e se sente mais à vontade para relatar os acontecimentos.

Além disso, surge uma espécie de compromisso de reciprocidade. Isto é, quando uma pessoa ouve atentamente, ela tem chances maiores de receber um tratamento similar.

Sendo assim, desenvolver uma escuta ativa pode ser vantajoso, até mesmo para profissionais que não pretendem exercer a função de mediador.

Rapport

A mediação se pauta por um vínculo de confiança entre os mediadores e partes, ao ponto de elas ficarem à vontade para expor pontos de vista, necessidades, interesses e propostas para solucionar o conflito.

Consequentemente, o responsável pelo procedimento age com o objetivo de dar segurança e suporte aos envolvidos, principalmente por meio de demonstrações de empatia. É a técnica conhecida como *rapport*.



Vale ressaltar que essa receptividade jamais deve ser confundida com um tratamento parcial, porque o mediador deve buscar a confiança de ambos os litigantes, sem jamais favorecer um lado da disputa ou tomar partido nas questões.

Sessões individuais (*caucus*)

Imagine uma situação em que as partes estão muito agressivas e se interrompem constantemente. Como o mediador poderia restabelecer as condições mínimas para que exista um diálogo?

Uma possibilidade é aplicar as técnicas de mediação de conflitos e ouvir as partes individualmente. O profissional, nesse caso, solicitaria que um dos litigantes aguardasse por cerca de 15 minutos, em uma sala de espera, enquanto ouviria o outro. Logo após, a situação se inverteria.

Igualmente, as sessões individuais ou *caucus* podem ocorrer nos momentos de formular propostas de acordo. Isso porque, embora convencidas da necessidade de uma solução consensual, nem sempre as pessoas desejam partilhar informações financeiras e negociais.

Por fim, é importante destacar que essa técnica é utilizada com um compromisso de confidencialidade, uma vez que apenas as informações autorizadas por uma parte serão compartilhadas com a outra.

Brainstorming

A mediação é, por vezes, definida como uma negociação facilitada por um terceiro imparcial. Significado que enfatiza seu aspecto de oferecer instrumentos para que as partes construam um acordo.

Nesse sentido, frequentemente o procedimento incorpora técnicas oriundas de outras áreas do conhecimento com o objetivo de auxiliar a composição do litígio, principalmente quando utilizadas no Direito Comparado.

Um exemplo vindo do marketing e da gestão é o *brainstorming*. Essa prática consiste em conceder liberdade para que as pessoas forneçam ideias para solucionar um problema, sem firmar compromissos ou julgar previamente as sugestões.

Posteriormente, as propostas são checadas quanto a sua viabilidade, restringindo-se a exposição aos itens que podem ser um ponto de partida para solução da disputa.

Por fim, é possível desdobrar as ideias válidas em propostas de acordo, de modo que elas sejam melhor desenvolvidas e representem a vontade de ambos os negociantes.

Parafraseamento

É comum que as partes façam relatos longos, carregados de juízos de valor, agressividade e outros elementos que prejudicam o entendimento do cerne da questão.

Por exemplo, um trabalhador não dirá, pura e simplesmente, que gostaria de um pedido de desculpas da empregadora, mas que a empresa é incompetente, incorreta, descuidada e coisas do mesmo gênero.

Sendo assim, o mediador precisa compreender a essência do que é dito e modificar a maneira como a ideia é exposta. Isso pode ocorrer por paráfrases que sintetizem o conteúdo da fala ou exponham a questão livre de emoções.



Essa técnica também pode ser chamada de re-contextualização, uma vez que o conteúdo é retirado de circunstâncias negativas e recolocado em uma linguagem positiva e prospectiva. Por exemplo, a demanda acima poderia ser traduzida como uma solicitação de reconhecimento da conduta praticada pela organização.

Resumo (FOCANDO ABAIXO EM REALIDADE DO COTIDIANO)

Imagine que a demandante reclame de atrasos na pensão do filho, e o demandado do desempenho escolar durante a guarda materna. Como encontrar uma ponte para o diálogo nesse contexto?

Ora, na situação exposta, há um ponto em comum, o qual sintetiza o interesse dos litigantes. A mãe exige o pagamento por se preocupar com as necessidades do filho, assim como o pai o faz em relação às boas notas.

Então, o mediador poderia resumir os dois relatos em uma perspectiva que favoreça o diálogo. Uma possibilidade seria afirmar o seguinte: “vejo que ambos se preocupam com os cuidados do menor”.

Perceba que essa técnica modifica a forma de exposição dos relatos, embora seja ligeiramente diferente da re-contextualização por abordar os pontos em comum de duas ou mais falas.

Vale ressaltar também que o resumo é utilizado para construir uma agenda de mediação, em que constarão temáticas a serem discutidos durante o procedimento. Logo, no exemplo mencionado, os cuidados do menor seriam um dos assuntos trabalhados nas sessões.

Gestão de conflitos na equipe: nove técnicas eficazes

Eventualmente, um conflito é uma situação em que duas pessoas ou partes não concordam sobre algo. Em outras palavras, o conflito surge principalmente por causa das diferenças de opiniões ou perspectivas.

“A única forma de vencer uma discussão é evitá-la”, essa famosa máxima de Dale Carnegie é um conselho infalível quando a pauta é evitar conflitos. Mas, algumas vezes, conflitos são inevitáveis.

Quando se trabalha com outras pessoas e, principalmente, quando se ocupa um cargo de liderança, dominar técnicas de gestão de conflitos é algo fundamental para um líder que deseja construir equipes mais fortes.

Entendendo o conflito em profundidade:

Este é o primeiro passo para resolver o conflito em uma equipe: o líder deve procurar esclarecer e compreender a causa do conflito com profundidade, de modo que entenda a razão por trás do assunto. A liderança deve discutir o assunto com outros membros da equipe e, depois de uma discussão aprofundada, iniciar o processo de resolução. Gerenciar um conflito no trabalho significa ter uma visão geral do que exatamente aconteceu. Isso deve ser feito o mais rápido possível, porque se a questão não for vista ou levada em consideração dentro de um período razoável, o conflito aumenta gerando prejuízos para o time. Afinal, conflitos inibem a produtividade e geram distrações — isso afeta o trabalho, o ritmo e a organização como um todo.



Entendendo o impacto e a cooperação necessária:

Depois de compreender o conflito em si, veja seu impacto no trabalho. Em seguida, discuta-o com os membros da equipe. Depois que eles compreenderem, devem iniciar o processo de resolvê-lo após chegar ao consenso. Neste ponto, a necessidade de cooperação é vital, porque se todos os membros da equipe cooperarem, o trabalho na resolução do conflito começará. Analisar o impacto ajudará os membros a saberem de que maneira o problema deve ser resolvido e qual a melhor estratégia. Às vezes, a questão é pequena e seu impacto também, mas a estratégia usada para resolver o problema é demorada, e então gasta-se tempo (que é dinheiro!) dos colaboradores. Assim, para evitar esse desperdício de tempo e dinheiro, deve-se avaliar o impacto adequadamente.

Comunicando com clareza:

Garantir a boa comunicação ao longo da resolução de um conflito é fundamental. A comunicação deve ser mantida aberta e clara — isso significa evitar ironias, ambiguidades e explicações insuficientes, tudo o que produz desentendimentos e atrapalha a resolução de um conflito. Os membros da equipe devem falar sobre o assunto abertamente também com participação ativa. E, para se comunicar bem, é preciso ser um bom ouvinte, como recomendava Dale Carnegie: ***“Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas.”*** Ouça o que os outros dizem e depois responda de acordo, mas de acordo com o que foi discutido. O modo em que ouvimos reflete na forma em que pensamos. Esteja focado, engaje-se e seja sincero! Uma boa cultura de comunicação ajudará todos os membros a evitar e resolver conflitos com mais rapidez.

Ampliando a situação:

O próximo passo é ampliar e entender a situação. Cada membro da equipe deve discutir seu ponto de vista, para que a visão e o ponto de todos sejam ouvidos. Lembre-se, enquanto o conflito está sendo discutido, as emoções devem ser mantidas de lado e a questão real deve ser levada em consideração. Se as emoções não forem mantidas de lado, o conflito pode não ser resolvido. Então, melhor entender bem a situação no âmbito profissional, a fim de obter bons resultados.

Esclarecendo as posições:

Cada membro terá um ponto de vista diferente, por isso pode levar a conflitos. Para evitar discordância, cada membro deve explicar com suas posições reais, a fim de identificar e articular o assunto corretamente. Portanto, conte com a cooperação de cada membro da equipe, isso ajudará a esclarecer o problema de uma maneira muito melhor.

Fazendo suposições:

Suposições são as estimativas feitas ao analisar o assunto. É a melhor maneira de saber o que teria acontecido. Elas são a pré-análise feita para resolver bem a situação. As suposições estabelecem um tipo de base para o líder iniciar o processo sem qualquer dificuldade. Fazer suposições pode ser um movimento negativo também, então deve-se expor um ponto de vista de acordo com a situação, caso contrário o problema pode aumentar devido a suposições erradas.



Criando grupos menores:

Criar grupos menores facilitará o trabalho do líder na solução do conflito. Isso não só economizará o tempo como também acalmará o processo de solução do problema. Separe as pessoas com uma aliança similar. Em grupos menores, pode-se analisar cada uma das posições. Considerando todos os cargos, o grupo terá uma melhor compreensão do assunto e ajudará no processo posterior de solução do problema dentro da organização.

Acomodando:

Quando ocorre um conflito, há sempre um lado oposto e um lado concorrente. A estratégia acomodadora, diz que dá o que o lado oposto quer. É um tipo de estratégia em que uma das partes procura perceber a paz e quer resolver a questão sem criar um tumulto. Esta estratégia é uma espécie de compromisso de uma parte, uma vez que concorda em dar tudo o que a parte contrária exige, mas esta estratégia funciona em situações em que são necessários resultados imediatos.

Colaborando:

Significa integrar as ideias de ambas as partes. O principal objetivo é formar uma solução criativa que seja aceitável por todos. Assim, o líder da organização deve colaborar com as ideias, crenças e opiniões de ambas as partes para que cheguem a uma solução comum, então a resolução do conflito será feita. Este processo de colaboração não só ajudará a resolver a questão de forma pacífica, como também não criará nenhum problema interno ao resolver o conflito.

Considerações finais

O material aqui apresentado foi elaborado com foco na temática da disciplina Mediação e Negociação, e certamente não conseguiu exaurir todos os elementos que envolvem os assuntos aqui fundamentados por diversos autores. No entanto, acreditamos que o potencial do futuro gestor seja sempre a vontade de descobrir novas fontes de conhecimento. Abaixo apresentamos outros acessos de pesquisa que poderão enriquecer ainda mais o seu aprendizado.



SAIBA MAIS

As principais razões ou fontes de conflitos em equipes

- **Conflitos de recursos** – as pessoas da equipe podem precisar do mesmo recurso;
- **Conflitos prioritários** – prioridades conflitantes entre pessoas ou partes da equipe;
- **Horários** – semelhantes às prioridades. Mas isso surge quando algumas perguntas sobre cronogramas e por que uma entrega não é concluída a tempo, etc;



- **Outras causas** – personalidades e opiniões técnicas muito contrastantes, por exemplo, também causam conflitos em equipes.

LEMBRE-SE!

1. Se o conflito pode ser resolvido antes que tenha a oportunidade aumentar, a produtividade vai florescer e o ânimo vai permanecer alto.
2. Com um entendimento claro dos problemas e das personalidades envolvidas, um bom gerente consegue resolver um conflito rapidamente.
3. A administração de conflito pronta e eficiente tem um efeito positivo no resultado final. Pois evita desperdiçar a energia do time em discussões, confrontos e “guerras” desnecessárias, já que em uma equipe saudável estamos todos lutando do mesmo lado e não uns contra os outros.

Sete dicas essenciais para o líder administrar conflitos

Acesse o link:

<https://crbasso.com.br/blog/7-dicas-essenciais-para-o-lider-administrar-conflitos/>



VÍDEO

Vídeo 1 – o que é MEDIAÇÃO?

<https://www.youtube.com/watch?v=Kr13qBAPA9k>

Vídeo 2 – O que é NEGOCIAÇÃO?

<https://www.youtube.com/watch?v=uVYUVGnBK04>

Vídeo 3 – O que é COMUNICAÇÃO?

<https://www.youtube.com/watch?v=kK0XJ3H6UTM>

Vídeo 4 – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=_C3AmzKpJbQ



Vídeo 5 – O que é EMPATIA

<https://www.youtube.com/watch?v=gwjZT4EoDZ0>



CURIOSIDADES

Como se tornar um líder mediador?

<https://estudio.folha.uol.com.br/senac/2017/08/1913713-como-se-tornar-um-lider-mediador.shtml>

Quais os tipos de liderança que existem? Descubra o seu.

<https://www.siteware.com.br/blog/lideranca/quais-os-tipos-de-lideranca>



PARA LER

As técnicas de resolução de conflitos na mediação

<http://sites.fadismaweb.com.br/entrementes/anais/wp-content/uploads/2018/01/as-tecnicas-de-resolucao-de-conflitos-na-mediacao.pdf>

Técnicas de mediação de conflitos mais eficazes

<https://blog.unyleya.edu.br/vox-juridica/guia-de-carreiras4/conheca-as-6-tecnicas-de-mediacao-de-conflitos-mais-eficazes/>

Gestão de conflitos na equipe

<https://portaldalecarnegie.com/gestao-de-conflitos-na-equipe-9-tecnicas-eficazes/>



O papel do mediador e a capacidade de negociação e a confiança dos atores para além da comunicação

https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2018/20/o_papel_do_mediador_e_a_capacidade_de_negociacao_e_a_confianca_dos_atores_para_alem_da_comunicacao.pdf



REFERÊNCIAS

CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

DANON, Marcella. Counseling: uma nova profissão de ajuda. Tradução de Adalto Luiz Chitolina. Curitiba: Sociedade Educacional e Editora IATES, 2003.

FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação e solução de conflitos: teoria e prática. São Paulo: atlas, 2008.

GROSMAN, Cláudia F. e MANDELBAUM, Helena G. Mediação no judiciário: teoria na prática e prática na teoria. 1 ed. São Paulo: Primavera Editorial, 2011.

MACEDO, A. S. M; ALVARO, R. D.; ANDRADE, R. O. B. **Princípios de negociação**: Ferramentas e gestão. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MARTINELLI, D. P.; GHISI, F. A. **Negociação**: aplicações práticas de uma abordagem sistêmica. São Paulo: Saraiva, 2009

NASCIMENTO, Eunice Maria. El Sayed, Kassem. Mohamed. Administração de Conflitos. IN: Volume V – Gestão Empresarial – FAE Business School. Curitiba. Gazeta do povo, 2020, cap 4 p. 47-56. Disponível em http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K219171.pdf 27/02/2021.

ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnica para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais; tradução Mário Vilela. São Paulo: Agora, 2006.

ROVIGATI, Danilo Alyrio. **Princípios de negociação**: ferramentas de gestão. São Paulo: Atlas, 2007

SALES, Lilia Maia de Moraes. Mediar: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: GZ, 2010.



SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. NETO, Adolfo Braga. O que é mediação de conflitos. São Paulo: Brasiliense, 2014.

URY, William. Chegando à paz: resolvendo conflitos em casa, no trabalho e no dia-a-dia. Tradução de Jussara Simões. Rio de Janeiro: Campus, 2000.



ANOTAÇÕES

[illegible]



ANOTAÇÕES

[illegible]



 /unifametro  @unifametro  unifametro.edu.br